

RISK ASSESSMENT GUIDE

La valutazione dei rischi è un processo sistematico di identificazione e analisi dei maggiori rischi per le persone legati alle operazioni aziendali. Dovrebbe essere ripetuta almeno ogni tre anni per cogliere i cambiamenti nella società circostante, nell'ambiente e nelle proprie attività.

Prevede almeno 3 step:

- 1. Mappatura dei rischi e dei problemi legati ai diritti umani e all'ambiente nel vostro Paese e nel vostro settore di produzione.**
- 2. Identificazione e valutazione di almeno tre sfide più importanti per le vostre operazioni.**
- 3. Identificazione di i gruppi di persone più vulnerabili**

1 Mappatura dei rischi

Valutate quanto sono comuni e gravi i problemi e i rischi nella vostra area e per il vostro prodotto. Questa valutazione deve tenere conto di dati e ricerche esterni indipendenti. Le informazioni che potete utilizzare includono statistiche e indici esterni, risultati di audit; risultati dei vostri audit interni; studi condotti da esperti esterni, con o senza il vostro coinvolgimento.

Rischi identificati come rilevanti nella filiera vitivinicola italiana (Studio Oxfam 2021)¹:

Lavoro forzato

Questo rischio riguarda pratiche di reclutamento coercitive (es. caporalato) e condizioni di dipendenza indebita. È cruciale per il settore vitivinicolo, dove operano molti migranti vulnerabili. È rilevante perché mina i diritti fondamentali, espone a violazioni legali gravi e danneggia reputazione e accesso al mercato.

Bassi salari

Rischio legato a paghe inferiori ai minimi contrattuali o non sufficienti per una vita dignitosa. Nella viticoltura, salari bassi possono derivare da pratiche di acquisto aggressive e compressione dei costi. È rilevante perché ostacola il rispetto dei diritti economici e sociali e può configurare sfruttamento.

Orari di lavoro eccessivi

Coinvolge turni troppo lunghi o straordinari non pagati, frequenti in vendemmia. È importante perché compromette salute e benessere, aumenta infortuni e viola i limiti previsti dalle norme italiane e internazionali. È un indicatore chiave di condizioni di lavoro dignitose.

Rischi per salute e sicurezza

¹ I diritti umani nella filiera del vino italiano venduto in Svezia. Risultati della Valutazione di Impatto sui Diritti Umani nella filiera del vino italiano di Systembolaget (Oxfam 2021).

Riguarda mancanza di DPI, esposizione a calore, fatica fisica e rischi chimici in vigna e cantina. Fondamentale in viticoltura dove i rischi fisici sono elevati. È rilevante perché la tutela della salute è un diritto primario e un requisito legale imprescindibile.

Mancato accesso a strumenti di tutela

Si riferisce alla mancanza di canali sicuri per segnalare abusi o chiedere rimedio. In viticoltura spesso i lavoratori temono ritorsioni. Rilevante perché un meccanismo di reclamo efficace è obbligatorio secondo UNGP e segnale di governance responsabile.

Limitazioni alla libertà di associazione

Indica restrizioni all'iscrizione o partecipazione ai sindacati. In vigneti italiani, specialmente tra migranti, è spesso legata a intimidazioni. È cruciale perché la libertà sindacale è un diritto umano riconosciuto a livello universale (Convenzioni ILO).

Molestie sessuali e discriminazioni di genere

Coinvolge trattamenti ingiusti verso le donne (es. minori opportunità, minori paghe, molestie). Essenziale per la viticoltura dove molte lavoratrici sono impiegate stagionalmente. Rilevante per garantire pari opportunità e rispetto della dignità umana.

Alloggi poveri, insicuri, malsani

Riguarda condizioni abitative inadeguate per i lavoratori stagionali, comuni nel Sud Italia. Critico nel vitivinicolo dove si forniscono spesso alloggi ai braccianti. Rilevante perché un alloggio dignitoso è parte integrante del diritto a condizioni di vita adeguate.

2 IDENTIFICAZIONE DELLE SFIDE

Spesso non è possibile affrontare tutte le sfide contemporaneamente, quindi è opportuno dare priorità a tre o quattro problemi relativi ai diritti umani e all'ambiente che sono particolarmente comuni e gravi, ovvero rilevanti. È opportuno continuare a utilizzare le stesse fonti di informazione della prima fase di mappatura, ma anche cercare nuove fonti, tra cui ad esempio:

- Osservazioni e visite alle aziende agricole. La pratica migliore consiste nell'utilizzare le informazioni a livello di azienda agricola raccolte sistematicamente nell'ambito di un sistema di gestione o controllo interno (IMS o ICS).
- Sondaggi e interviste individuali o di gruppo almeno con il personale, i membri dei comitati competenti, alcuni agricoltori, lavoratori agricoli, uomini, donne, giovani e anziani.
- In questioni delicate, potrebbero essere necessarie interviste riservate condotte da un esperto esterno o da un comitato interno competente per valutare quanto sia diffuso e grave il problema.

Alcuni indicatori sono facili da verificare, mentre altri sono più difficili. Ad esempio, è molto raro trovare prove conclusive sul fatto che la discriminazione sia diminuita o aumentata. La vostra organizzazione deve semplicemente fare del suo meglio per rispondere agli indicatori. Quando si consultano le persone, è importante che comprendano che è bene rivelare apertamente i rischi: l'obiettivo è quello di correggere i problemi prima che diventino più gravi.

3 IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI VULNERABILI

È utile anche identificare quali gruppi di persone sono più colpiti dai problemi più gravi: questo aiuta ad affrontare il problema in modo efficace ed efficiente. I gruppi spesso vulnerabili includono:

- Lavoratori migranti o agricoltori che non parlano la lingua locale o non conoscono le leggi, le usanze o i canali di assistenza locali
- Persone appartenenti a gruppi minoritari, ad esempio tribù o religioni, che hanno subito una lunga serie di discriminazioni
- Le persone non qualificate e con un basso livello di istruzione potrebbero non essere consapevoli dei propri diritti
- I lavoratori temporanei e le persone che vivono in condizioni di estrema povertà potrebbero non essere in grado di difendere tutti i propri diritti
- Le donne, le ragazze e i giovani potrebbero non trovarsi in una posizione socialmente accettata per sollevare questioni
- Le persone con disabilità
- I rappresentanti sindacali e altri difensori dei diritti umani che difendono i diritti di specifici gruppi di persone